Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
3ª Vara Criminal da Comarca de Alvorada

Rua Contabilista Vitor Brum, s/n, Parada 48 - Bairro: Maringá - CEP: 94814595 - Fone: (51) 309-83389 - Balcão virtual: (51) 99894-0829 - Email: fralvorada3vcri@tjrs.jus.br

AÇÃO CIVIL PÚBLICA INFÂNCIA E JUVENTUDE Nº 5007403-61.2023.8.21.0003/RS

AUTOR: GABRIELLY LAUREANO DA COSTA
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RÉU: MUNICÍPIO DE ALVORADA / RS

SENTENÇA

Vistos, etc.

Adoto o relatório do Ministério Público [E36], *verbis:*

Trata-se de ação ordinária com pedido de antecipação de tutela ajuizada por GABRIELLY LAUREANO DA COSTA representada por sua genitora TATIANE PERES LAUREANO DA COSTA em face do Estado do Rio Grande do Sul e o Município de Alvorada, postulando a condenação dos requeridos ao fornecimento do tratamento médico adequado as suas necessidades e a urgência, em razão das moléstias que a acometem: AUTISMO INFANTIL (CID 10 F.840), conforme laudos médicos juntados. Juntou documentos (Evento 1, LAUDO10/Evento 1, LAUDO11). O pedido de tutela antecipada foi deferido (Evento 3, DESPADEC1). Citado, o Município de Alvorada apresentou contestação (Evento 18, CONT1). Citado, o Estado do Rio Grande do Sul contestou a ação (Evento 13, CONT1).

A seguir, o MP opinou pela procedência da ação, confirmando-se o pedido formulado em sede de tutela de urgência, condenando-se definitivamente o Município de Alvorada e o Estado do Rio Grande do Sul a fornecer à parte autora o tratamento médico necessário ou custeá-lo.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É O RELATÓRIO.

PASSO A DECIDIR.

Em relação à competência para fornecimento do tratamento, assinalo que o Supremo Tribunal Federal pacificou o tema ao julgar o Tema 793, no sentido de que os dois, Estado e Município, respondem pelo direito à saúde da população, por força do art. 196 da Carta Constitucional, devendo o Judiciário verificar qual ente deverá suportar o ônus econômico da condenação.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. RECONSTRUÇÃO ARTICULAR COM PRÓTESE DE ATM CUSTOMIZADA BILATERAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO E. STF. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE LEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. ACESSO À SAÚDE. PROTEÇÃO SUFICIENTE. 1 O STF, ao julgar o Tema 793, reafirmou a competência solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de medicamentos, não havendo falar em ilegitimidade passiva do Município de Terra de Areia em face do dever solidário de prestação constitucionalmente estabelecido. Aquela Corte Superior, ao mesmo tempo em que otimizou o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, reforçou a solidariedade dos entes federativos nas demandas de saúde. 2 O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. 3 Caso dos autos em que a parte autora comprovou, por meio idôneo, que necessita do procedimento cirúrgico de reconstrução articular com prótese de ATM customizada bilateral, o qual se encontra incorporado ao SUS e está registrado no consta do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50001705220228210163, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 23-11-2023)

Em relação ao mérito propriamente dito, são estes os fatos que deram ensejo à propositura da demanda [evento 1, INIC1]:

A requerente é portador de AUTISMO INFANTIL (CID 10 F.840), consoante laudo médico. Tendo em vista a moléstia que lhe acomete, a demandante necessita, com urgência, de tratamento com o medicamento ARIPIPRAZOL 10 MG 01 (um) a ser administrado da seguinte forma: 01 (um) comprimido via oral por dia, por período indeterminado. Trata-se de caso URGENTE, tendo em vista que, nos termos do aludido laudo médico, a patologia que acomete a requerente é grave, e caso o medicamento não seja ministrado com urgência corre risco de progressão da doença, dessa maneira, o medicamento implica em aumento de sobrevida, bem como da qualidade de vida. O custo do referido tratamento é elevado para a demandante e sua família, considerando que o valor de cada caixa é de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais), consoante o orçamento mais barato em anexo.

E o pedido liminar foi deferido, nos seguintes termos [evento 3, DESPADEC1]:

*3.1 - DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para fins de determinar que o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e MUNICÍPIO DE ALVORADA / RS providenciem a disponibilização de tratamento com ARIPIPRAZOL 10 MG 01 (um) a ser administrado da seguinte forma: 01 (um) comprimido via oral por dia, por período indeterminado, ao autor, **no prazo de 10 dias e mediante comprovação nos autos**, sob pena de bloqueio dos valores necessários à sua aquisição;*

Por fim, a ordem liminar foi atendida pelos réus [evento 13, OUT2]:

Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul — **Página 1 de 1**
RAME042 - Histórico do Paciente — **Data: 03/05/2023 12:02**

Nome: GABRIELLY LAUREANO DA COSTA — **Data Nasc.:** 05/03/2015 — **Peso:** 26.9 Kg — **Altura:** 1.23 m
CNS: 701204053860416 — **CPF:** 063.670.720-20 — **RG:** 9139569819 — **UF:** RS — **Sexo:** Feminino — **Transplante** Não
E-Mail: — **Natural.:** ALVORADA — **Celular:** (51)99353-8655 — **Tel. 1:** — **Tel. 2:** (51)99239-5010
Filiação: TATIANE PERES LAUREANO DA COSTA e DANIEL BRUM DA COSTA — **Tel. 3:** — **Tel. 4:**
Endereço: R P, 21 - MARIA REGINA — **Município:** ALVORADA
Responsável: TATIANE PERES LAUREANO DA COSTA — **Data Nasc.:** 28/02/1988 — **Celular:** 51993538655 — **Tel.:**
CNS: — **CPF:** 023.734.060-71 — **RG:** 5093286374 — **UF:** RS — **Endereço:** RUA P, 21

Tratamentos:

Data Receita: 24/03/2023 — **Val. Receita:** 30/09/2023 — **Próx.** — **Médico:** 47994 - MARIANA MENEGON DE SOUZA
Medicamento: 13538 - ARIPIPRAZOL 10MG *PT.344/L.C1* - 30 CP - 30 dias — **CID 1:** F84.0 — **CID 2:**
Situação: Deferido (02/05/2023) — **Processo:** 23/2000-0050114-8 (PROA) — **Órgão:** Alvorada
Info Jud.: Comarca: Alvorada Vara estadual: 3ª Vara Judicial Réu: SES e SMS Município: ALVORADA
Motivo: Em cumprimento de ordem judicial.

Data Receita: 01/04/2022 — **Val. Receita:** 30/09/2022 — **Próx.** — **Médico:** 51524 - MARCELLE MARTINEZ LOUREIRO
Medicamento: 12801 - RISPERIDONA 1MG/ML SOL.ORAL FR.30ML *PT.344/L.C1* - 1 FR - 30 dias — **CID 1:** F84.0 — **CID 2:**
Situação: Bloqueado (03/03/2023) — **Processo:** 22/2000-0045006-8 (PROA) — **Órgão:** Alvorada
Info Jud.:
Motivo: Este tratamento foi bloqueado automaticamente pelo sistema devido a finalização da receita e não alteração de situação em 60 dias.Para reverter esta situação, deve ser incluída uma nova receita e apresentados os documentos conforme indicação dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas.

Data Receita: 05/10/2022 — **Val. Receita:** 30/04/2023 — **Próx.** — **Médico:** 27292 - MICHELE MICHELIN BECKER
Medicamento: 19836 - ARIPIPRAZOL 1MG/ML SUSP ORAL * PT.344/L.1* - 2 FR - 30 dias — **CID 1:** F84.0 — **CID 2:**
Situação: Indeferido (05/10/2022) — **Processo:** — **Órgão:** Alvorada
Info Jud.:
Motivo: Este medicamento não faz parte dos elencos de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS. As informações sobre a solicitação deste medicamento foram armazenadas no Sistema AME. Porém, seus documentos não ficam retidos (são devolvidos ao paciente ou responsável) e esta solicitação não gera nº de protocolo. Este medicamento não faz parte dos elencos de medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Para o Código Internacional de Doenças (CID) informado, a Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul disponibiliza os medicamentos relacionados abaixo. Consulte seu médico assistente a respeito da possibilidade de substituição do medicamento prescrito.
9010, 12801, 9535, 7843

AME - Administração de Medicamentos
Gerado por Rodrigo Lima Geiger em 03/05/2023 12:02:13

Com efeito, o artigo 196 da Constituição Federal, embora se trate de norma de abrangência geral, dirigida à sociedade como um todo, deve ser interpretado na sua face mais específica, abrangendo a cada um dos indivíduos de cujo manto necessitem, sob pena de se tornar meramente programática, sem qualquer eficácia.

Assim, no confronto entre a garantia constitucional do indivíduo de ter sua saúde e, em última instância, sua vida, preservada e eventual déficit orçamentário, é óbvia a preponderância da primeira, não havendo o que sopesar. Recordo, aliás, que a obrigação do Estado em prestar saúde é também constitucional e que, para tanto, há de fazer a previsão das verbas.

Logo, não se discute que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, devendo ser garantido, solidariamente, por todos os entes da Federação, Municípios, Estados e União, o que inclui, evidentemente, o fornecimento de medicamento(s) necessário(s) ao tratamento de enfermidades, com vistas à manutenção de sua saúde para garantia de uma vida digna.

Igualmente demonstrada nos autos a insuficiência econômica do(a) autor(a) para custear o pagamento dos medicamento(s) indicado(s), inclusive com assistência da Defensoria Pública do Estado.

Destarte, impositiva a procedência do pedido com a confirmação da antecipação de tutela recursal concedida para a manutenção do fornecimento do(s) medicamento(s) pleiteado(s).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado por GABRIELLY LAUREANO DA COSTA, representada porTATIANE PERES LAUREANO DA COSTA, em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e do MUNICÍPIO DE ALVORADA, ao efeito de confirmar os efeitos da liminar concedida [evento 3, DESPADEC1], de forma solidária, enquanto necessário ao tratamento extinguindo o processo, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Demanda isenta de custas, conforme art. 141, §1º do ECA.

Superada a Súmula 421, do STJ em razão do julgamento do RE n. 114.005, com repercussão geral (Tema 1.002[1]) pelo STF, condeno os entes requeridos ao pagamento de honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada um, revertidos ao FADEP, com base no disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

Sentença publicada eletronicamente com as partes intimadas.

Registre-se.

Oportunamente, arquive-se.

Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE DEL GAUDIO FONSECA, Juiz de Direito**, em 11/1/2024, às 15:35:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10052523934v2** e o código CRC **8d029146**.

---

1. No qual o STF fixou a seguinte tese: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição". ↩